# المقرر رقم 116 بتاريخ 17 سبتمبر 1974 المحدد لترتيبات انتماء أرباب العمل و دفع المشاركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[12]

[12] - الجريدة الرسمية عدد 402 -403 بتاريخ: 23 يوليو 1975.

## الباب الأول : في إجراءات انتماء أرباب العمل

**المادة الأولى:**

1) يعتبر كل شخص مادي أو اعتباري عمومي أو خصوصي يشغل شخصا أو عدة أشخاص ينتمون للفئات التالية ويعمل و يخضع لترتيبات هذا المقرر :

أ. العمال الذين يخضعون لترتيبات مدونة الشغل و مدونة البحرية التجارية بدون تمييز على مستوى العرق أو للجنسية أو النوع أو الأصل إذا كانوا يزاولون نشاطهم الأساسي على التراب الوطني لصالحهم الخاص أو لصالح أرباب عمل آخرين كائنة ما تكون طبيعة وصلاحية وشكل الاتفاقية أو مبلغ و طبيعة الأجر.

ب. موظفو الدولة غير المستفيدين بموجب الترتيبات التنظيمية من نظام خاص للضمان الاجتماعي.

ج. عمال المنازل الذين يخدمون كليا أو جزئيا رب العمل مهما كانت التسمية التي تطلق عليهم.

د. العمال المؤقتون أو المكتتبون لمناسبة معينة.

2) يعتبر رب عمل كل شخص مادي أو اعتباري عمومي أو خصوصي يزاول نشاط التكوين المهني أو إعادة التأهيل الوظيفي أو إعادة التأهيل المهني لصالح شخص أو أشخاص ينتمون للفئات التالية:

أ. تلاميذ المدارس المهنية و المساعدون - وإن غير مأجورين بالنسبة لفرع الأخطار المهنية باستثناء العلاوات اليومية المترتبة على العجز المؤقت في غياب أي أجر

ب. المتدربون المتواجدون لغرض التكوين المهني في مؤسسة أو المتواجدون لغرض إعادة التأهيل المهني أو الوظيفي في مراكز مناسبة.

3) يشار بمقتضى هذا المقرر بكلمة عمال إلى الأشخاص المنضوين تحت الفئات من أ إلى د من الفقرة 1 و من أ إلى ب من الفقرة الثانية.

**المادة 2 :.**

1) يلزم رب العمل بتوجيه طلب تسجيل صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصالح العامل أو العمال الذين يشغل في أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ تشغيلهم وذلك لتمكينهم من الانتساب لهذه الهيئة.
2) إذا كان للمؤسسة فروع تشتمل كل منها على محاسبتها المستقلة فإن رب العمل ملزم بتوجيه طلب تسجيل لكل فرع على حدة.

**المادة 3:.**

1) يطبع طلب التسجيل و يسلم من طرف الصندوق بمجرد توجيه طلب يعرب عنه رب العمل
2) باستثناء عمال المنازل يجب أن يحدد طلب التسجيل لصالح العمال العاديين المعلومات التالية:

- اسم و لقب رب العمل
- الهدف الاجتماعي في هذه الحالة
- التسمية التجارية للمؤسسة
- عنوان المؤسسة التام بما في ذلك صندوق بريد ها
- الشكل القانوني للمؤسسة
- طبيعة النشاط الأساسي للمؤسسة
- طبيعة نشاط أو نشاطات المؤسسة الفرعية
- توزيعة العدد الكلي للموظفين و الرواتب حسب النوع مذكر مؤنث و كذا تحديد العمال ذوي الأجور في القطاع الخاص كما في القطاع العام وكذا الموظفين المؤقتين أو المكتتبين لمناسبة وتلامذة المدارس المهنية و المتدربين و المساعدين
- تاريخ اكتتاب الموظفين الدائمين الأول

- تاريخ افتتاح أو استلام المؤسسة
- رقم التسجيل في السجل التجاري إن وجد
- التعريف بالمسئول أو الممثل الشرعي
- تاريخ المصادقة على الإعلان وتوقيع المسئول أو الممثل الشرعي

3) يجب أن يشتمل طلب التسجيل لصالح مشغلي عمال المنازل على الخانات التالية:

- اسم ولقب رب العمل
- عنوان المؤسسة التام بما في ذلك صندوق بريدها
- الترتيب المهني للعمال حسب تنظيم الفئات
- تاريخ اكتتاب الموظفين الدائمين الأول
- المبلغ الإجمالي للرواتب الشهرية
- تاريخ المصادقة على الإعلان وتوقيع رب العمل

**المادة 4 :** يبلغ الصندوق رب العمل برقم التسجيل الذي منح له والذي ينبغي أن يظهر على كل مراسلة أو وثيقة توجه لهذه الهيئة في أجل لا يتعدى الأيام الثمانية الموالية للحصول على طلب التسجيل

## الباب الثاني: وعاء المشاركات المطالب بها

**المادة 5:** تستحق المشاركات عن كل شهر يشتمل على فترة مزاولة لخدمات فعلية وفترة تمتع براحة معوضة أو أية فترة أخرى يلزم خلالها رب العمل بتسديد كلي أو جزئي للراتب

**المادة 6 :**

1) تطلق كلمة أجر على المجموع الخام الممثل للامتيازات المستحقة للعمال مقابل أو بمناسبة العمل وذلك في حدود سقف يحدد بمرسوم

2) ويشمل هذا المبلغ الراتب أو الأجر والرسوم والاكراميات والعلاوات والمكافآت التالية:

- المخصصات المستحقة في حالة الاستفادة من الإجازة السنوية
- علاوة الإجازة المدفوعة في حالة فسخ عقد العمل.
- علاوة الفرق
- علاوة الوظيفة
- علاوة الخطر
- مكافآت التقنية
- مكافآت القدم و المواظبة أو حسب الاختيار
- مكافأة الإنتاجية
- العلاوات الممنوحة بمناسبة أيام العطل
- العلاوات الاستثنائية وعلاوات نهاية السنة و
- التشجيعات اليومية
- الزيادات بمناسبة الساعات الإضافية
- الزيادات على الرواتب
- تذكير الرواتب
- علاوة تعويض الإشعار
- المشاركة في الربح
- كما يشمل قيمة الامتيازات العينية

3) ولا يشمل هذا المبلغ :

- الخسائر و الفوائد
- علاوات التنقل
- علاوات التعرض للأدران و الأعمال غير اللائقة

- مكافأة حيازة الأدوات
- علاوات السلة
- خدمات الضمان الاجتماعي
- العلاجات الصحية
- علاوة التسريح الممنوحة زيادة على علاوة الإشعار
- وبصورة عامة كمل العلاوات ذات الطابع التسديدي للتكاليف

**المادة 7 :** تحدد قيمة الامتيازات العينية المتعلقة بالغذاء و السكن عن طريق احتساب المساهمات وذلك على الأسس التالية:

1) الغذاء : بالنسبة لليوم الواحد 8 أضعاف الراتب الأدنى للساعة، بالنسبة لغذاء:
   - 4 أضعاف الراتب الأدنى للساعة
   - السكن : 4 أضعاف الراتب الأدنى للساعة
2) يجب احتساب القيمة المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لكل يوم من الشهر فيه عمل أو ليس فيه إلا في حالة التغيب غير المبرر للعامل

**المادة 8 :** يجب التصريح إجماليا كل ثلاثة أشهر بأجور العمال غير الدائمين أو بالمناسبة وغير المسجلين . أما بالنسبة لمتدربي مراكز أعادة التأهيل المهني فإن الراتب القاعدي لحساب التعويضات والخدمات فيساوي الراتب الأدنى لفئة الدرجة أو الوظيفة المختصة التي كان التلميذ سيصنف فيها طبيعيا عند تخرجه من المدرسة أو المركز . يساوي راتب تلاميذ المدارس المهنية الخاضع للمشاركة نصف الراتب الأدنى للأجور . إلا أنه بمجرد ما يكون الراتب الحقيقي الممنوح إما من طرف هيئة تسيير المؤسسة أو المركز للتلاميذ و المتدربين أكبر فإن هذا الراتب يؤخذ بعين الاعتبار
و يقدر التعويض المأخوذ بعين الاعتبار في حالة الأشخاص المتدربين في إعادة التأهيل الوظيفي بمقدار التعويض الذي شكل قاعدة حساب العلاوة اليومية للمعني خلال فترة الأجر الخاص.

ويمنح تعويض المتدربين المأخوذ بعين الاعتبار من طرف رب العمل أو، إن تعذر، عن طريق الأجر الأدنى المضمون

وبالنسبة للمساعدين المأجورين يمكن لوعاء المشاركة أن يكون دون مستوى الأجر الأدنى المضمون. أما المساعدون غير المأجورين فتنطبق عليهم التعويضات الجزافية التالية:

- من 14 إلى 18 سنة..... 300 أوقية
- من 18 إلى 20 سنة .....600 أوقية
- من 20 سنة فما فوق ..... 1000 أوقية

**المادة 9:**

1) يشكل التعويض المحددة عناصره في المواد 6 و 8 من المقرر الحالي وعاء المشاركات. لذلك لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل هذا التعويض عن الأجر الأدنى المضمون إلا إذا تعلق الأمر بالمساعدين.
و لا يمكن لوعاء المشاركات أن يزيد على السقف المحدد للفترة المقصودة.
2) يمثل مجموع العناصر التي تشكل التعويض ووعاء المشاركات المبلغ الخام لتلك العناصر التي لا يمكن إجراء أي خصم عليها قبل احتساب المشاركات في الآجال المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة

## الباب الثالث : تحديد المشاركات

**المادة 10:**

1) تقدر النسبة الإجمالية التي على رب العمل دفعها بواحد في المائة من ناتج ضرب مبلغ وعاء المشاركة في مجموع نسب كل واحدة من هذه الفروع (التعويضات العائلية، الأخطار المهنية و المعاشات). وتقلص هذه النسبة إلى مستوى اثنين بالمائة لصالح تلاميذ المدارس المهنية
2) يعفى طلاب المدارس المهنية من حصة فرع المعاشات التي يدفعها العامل.

**المادة 11:** يعد رب العمل مطالبا من لدن الصندوق بدفع المشاركة كاملة كما يعد مسؤولا عن دفعها بما في ذلك الحصة التي يتكفل بها العامل.

**المادة 12:** إذا تم تشغيل عامل من طرف عدة أرباب عمل فإن كل مشغل منهم يعد مسؤولا عن دفع حصة الاشتراكات المحتسبة تناسبيا من الأجر الذي يدفع له.

## الباب الرابع: التصريحات الموجهة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

**المادة 13 :** يلزم كل المشغلين في القطاع العام و الخاص بالتوجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ال15 يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر مدنية للحصول على تصريح من نسختين يتضمن:

1) اسم و لقب رب العمل والسبب الاجتماعي لإنشاء المؤسسة
2) الرقم التسلسلي الذي منح لها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
3) مقر الاستغلال الذي تم توثيق المستند له
4) السنة و فترة ال 3 أشهر التي تتعلق بها الوثيقة
5) اسم ولقب العمال المشغلين من طرف المؤسسة أو مقر الاستغلال الجاري بالنسبة للأشهر الثلاثة المنصرمة
6) رقم تسجيل كل عامل يسجل في صندوق الضمان الاجتماعي.
7) المبلغ الإجمالي الحقيقي للتعويضات الممنوحة لكل عامل طيلة الأشهر الثلاثة المنصرمة من غير أخذ السقف بعين الاعتبار.
8) تواريخ اكتتاب العمال وتواريخ الاستغناء عنهم في الفصل الجاري.
9) مدة العمل الذي قيم به من طرف العامل في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأخيرة باليوم والساعة و الدقيقة.
10) المبلغ الإجمالي ل:

- التعويضات الفردية مجموعة لحد السقف لمدة ثلاثة أشهر لتكون قاعدة لحساب اشتراكات ثلاثة أشهر.
- مجموع التعويضات الفردية دون السقف لمدة ثلاثة أشهر

11) المجموع الكلي للتعويضات المستحقة عن ثلاثة أشهر مقدرة بالخمس الأعلى
12) مبالغ الاشتراكات العامة التي تم دفعها من طرف أرباب العمل الذين يشغلون على الأقل 20 عاملا لرسم الشهر الأول و الثاني من الثلاثية
13) المبلغ المتبقي مستحقا من اشتراك الأشهر الثلاثة
14) تاريخ وطريقة تسديد الاشتراكات المستحقة وكذا رقم الصك أو الحوالة
15) عدد العمال في المؤسسة في اليوم الأخير من الشهر الثالث المنصرم وعدد المأجورين المكتتبين خلال نفس الفترة وكذا عدد عمال المؤسسة قي آخر أيام الشهر الثالث المعتبر
16) ختم و طابع رب العمل أو مسئول المؤسسة

**المادة 14 :**

1) يجب أن يتم القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المقرر كل ثلاثة أشهر حيث تم تشغيل عمال
2) إذا لم يتم تشغيل أي عامل خلال ثلاثة أشهر معتبرة يلزم رب العمل بأن يبعث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصريحا يشير إلى هذه الحالة

**المادة 15 .**

1) كل من التكملة و التسديد المتعلقين بفترات سابقة و التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أو نقصان أو إلغاء للاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخضع لإعلانات إضافية تحرر بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المقرر
2) إذا دعت الضرورة لتسوية ما ، يجب تحرير إعلان عن كل ثلاثة أشهر.

**المادة 16: ( ملغاة).**

**المادة 17 :** عدم تقديم التصريح الاسمي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة أعلاه يخول تطبيق زيادة 40 أوقية عن كل عامل مسجل على آخر تصريح يقدمه رب العمل أما إذا لم يكن رب العمل قد قدم في السابق تصريحا فإن زيادة ال 40 أوقية تطبق على كل عامل أظهر التحقيق انتماءه للمؤسسة. و في حالة تأخر يزيد على شهر ابتداء من تاريخ حلول الدفعة تطبق زيادة أخرى مماثلة عن كل شهر تأخر أو جزء منه.

كما تطبق زيادة 40 أوقية أخرى عن كل عدم دقة في التصريح بمبلغ الراتب أو عدد أيام العمل المصرح بها أو نسيان رقم الضمان الاجتماعي للعامل إلا أن يكون قيد التسجيل أو الحذف الملاحظ من التصريح المقدم من طرف رب العمل لأي عامل. و يؤدي عدم تقديم التصريح الشهري المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة إلى تطبيق زيادة قدرها 2 في المائة من المشاركات المسجلة في آخر تصريح مقدم من طرف رب العمل.
و تطبق هذه الزيادة بنفس الشروط الجارية على عدم تقديم التصريح الاسمي.

**المادة 18 (جديدة):** وتعد مختلف التصريحات المنصوص عليها في المادة 13 في مطبوعات ترسل إلى أرباب العمل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تصلهم قبل آخر يوم من ثالث أشهر الثلاثي المدني للتصريح الثلاثي الذي يجب تقديمه من طرف أرباب العمل كافة.

## الباب الخامس : دفع المشاركات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

**المادة 19 (جديدة) :** يجب أن تخضع للدفع المشاركات المستحقة على أرباب العمل لصالح الصندوق: - في 15 يوما الأولى من كل ثلاثي مدني لمشاركات الثلاثي المدني المنصرم.
وفي حال تحويل ملكية المؤسسة أو توقف نشاطها أو نشاط أحد فروعها يكون تسديد المشاركات إلزاميا في أجل أقصاه 15 يوما، ويسري مفعول هذا الأجل بالنسبة لتحويل

الملكية ابتداء من نشره في جريدة إعلانات رسمية وبالنسبة للحالة الأخرى ابتداء من توقف نشاط المؤسسة أو غلقها.

يجب أن تسدد الدفعات بطريقة متزامنة مع إرسال التصريح أو التصاريح المناسبة،

**المادة 20 :** وثيقة التسديد المصرفي أو البريدي الموجهة من لدن رب العمل إلى وكيل محاسبة الصندوق بغية تسديد مشاركاته يجب أن تظهر ما يلي:

1) اسم ولقب رب العمل أو اسم المؤسسة
2) رقم التسجيل الذي منحه الصندوق لرب العمل أو الشركة أو المؤسسة.
3) الفترة التي يتعلق بها التسديد أو عند الاقتضاء الأسباب التي تدعو له.

و ينطبق الأمر على الوصل الممنوح من طرف الصندوق إبان الدفع العيني للمشاركات.

**المادة 21 :** يجب أن توجه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدفعات المتعلقة بالتكملة و التسديد المنصوص عليه في المادة 15 من المقرر الحالي في تزامن مع التصريحات بالراتب و المشاركات المقابلة.

**المادة 22:** يتعرض رب العمل الذي لا يدفع مشاركاته في الأجل المحدد لزيادة على مبلغ المشاركات المستحقة قدرها 10 في المائة.

كما تطبق زيادة أخرى قدرها 1، 5 في المائة شهريا أو لجزء من الشهر المنصرم بعد انتهاء مدة شهر و ابتداء من تاريخ انتهاء أجل المشاركات.

## الباب السادس: تحصيل المشاركات

**المادة 23:** يجب أن يسبق كل نشاط تحصيل لمبالغ مستحقة للمشغلين إرسال رسالة تذكير أو إنذار مؤكد مع تأكيد وصول .

**المادة 24:**

1) يجب أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في المادة 23 ما يلي :
   أ. اسم و لقب رب العمل المفلس أو اسم شركته.
   ب. رقم تسجيل المشغل أو مقر استغلال المعني .
   ج. المدة أو المدد التي يشملها الإنذار .

د. مبلغ المشاركات المستحقة عن كل شهر من الثلاثي داخل في مدة أو فترات الإنذار.

ه. مبلغ الزيادات الناجمة عن التأخر في دفع المشاركات والتقديم المتأخر لتصريحات بالرواتب و المشاركات الخاصة بكل شهر أو كل ثلاثي و المحددة بتاريخ إصدار الإنذار .

و. فترة سماح التي مدتها شهر والمخصصة لتسديد المبالغ المستحقة .

ز. الإجراءات الممكن اتخاذها ضد المدين و طرق الاستئناف التي بإمكانه اللجوء إليها .

2) لا يتعلق الإنذار بغير المشاركات و زيادات التأخر المستحقة عن فترات واقعة في مدة الخمس سنوات السابقة لإرسالها .

**المادة 25:**

1) يمكن لرب العمل الذي يتأكد من صحة دينه أن يلتمس عن طريق طلب قرار لجنة المظالم بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي

2) لا يوقف التظلم المرفوع أمام لجنة المظالم سريان مفعول زيادات تأخر التسديد .

3) لا يمكن أن يوقف المتابعة أي تظلم يقدم بعد هذه الآجال.

4) لا يوقف إجراءات التحصيل طلب إعادة زيادات التأخر المقدم للجنة المظالم في ما يتعلق بالمشاركات .

5) و تبلغ لجنة المظالم رب العمل بقرارها التبريري في ظرف الشهر الذي يلي إيداع تصريحه و إن لم يكن رب العمل توصل بأي قرار من اللجنة في الأجل أعلاه يمكنه اعتبار طلبه مرفوضا و أن يتصرف حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6 من هذه المادة

6) يملك المتظلمون أجلا قدره شهر ابتداء من الإشعار بقرار لجنة المظالم لكي يقدموا طعونهم لدى محكمة الشغل

**المادة 26:**

1) يمكن لمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعد كشفا مصدقا و قابلا للتنفيذ بالمبالغ المستحقة إن لم يحدث الإنذار المنصوص عليه في المادة 23 من هذا المقرر أثرا وذلك بعد انقضاء شهر مخصص لتسديد مبلغ الإنذار من طرف مدير الشغل أو موظف من عمال مفتشية الشغل تم انتدابه لذلك .

2) يتضمن كشف الحسابات المستحقة الملزم في الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل صفات الحكم وتخول بالتالي الاستفادة من احتمال التقاضي

**المادة 27 :**

1) يجب أن يتضمن كشف المبالغ المستحقة المعد من طرف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:

أ. اسم ولقب رب العمل أو اسم و عنوان المؤسسة وكذا رقم تسجيلها لدى الصندوق؛

ب. مرجع الإنذار أو الإنذارات التي سبقت إعداد كشوف المبالغ المستحقة؛

ج. مجموع المشاركات المستحقة وزيادات التأخر المثبتة عند تاريخ الإنذار أو الإنذارات مع خصم المبالغ المدفوعة ابتداء من تاريخ إرسالها بشرط أن تكون احتسبت من يوم إعداد كشف المبالغ المستحقة؛

د. طرق التقاضي المتاحة للمدين؛

ه. لا يجب في أي حال من الأحوال أن يكون مجموع المبالغ المسجلة في كشف المبالغ المستحقة أكثر من المبلغ أو المبالغ الظاهرة على الإنذار أو الإنذارات؛

2) يمكن لكشف مبالغ مستحقة واحد أن يحوي ديونا تتعلق بفترات مختلفة أفضت إلى إرسال إنذارات متتالية.

**المادة 28 :**

1) يتم تحويل كشف المبالغ المستحقة قي نسختين تحت جدول إرسال معد من طرف المدير العام للصندوق وموجه إلى مدير الشغل.
2) ترفق بكل كشف حسابات مستحقة نسخة من الإنذار أو الإنذارات التي شكلت قاعدة لإعداد كشف المبالغ المستحقة.
3) يؤشر مدير الشغل على الكشف في أجل أقصاه 5 أيام ويعيد الكشف الأصلي للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد إعطائه صبغة الإلزام.
4) يحتفظ مدير الشغل بالنسخة الثانية من كشف المبالغ المستحقة

**المادة 29:**

1) يعلن عن كشف المبالغ المستحقة الذي يحل محل الإلزام بكل الطرق القانونية
2) يمكن أن يتم ذلك الإشعار ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الشهر الموالي للإنذار
3) يتحمل المدين تكاليف الإشعار بكشف المبالغ المستحقة وكذا جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذه إلا في حالة ما إذا كان اعتراض المدين اعتبر صحيحا

**المادة 30 :** بإمكان رب العمل الذي وجه له كشف مصدق و ملزم الطعن لدى محكمة الشغل بنواكشوط في أجل لا يتعدى شهرا من استلامه الإبلاغ

ويجب أن يشمل الطعن إلزاميا نقاط الإنذار والكشف المصدق الذين هما موضع شك رب العمل وكذا تبيين التصحيحات المحددة المطلوبة

كما يجب أن يكون الطعن مصحوبا بكل التبريرات اللازمة

ويجب أن يودع في نفس اليوم الطعن المعد في 3 نسخ أو يوجه في غلاف مغلق إلى كل من:

- محكمة الشغل بنواكشوط
- إدارة الشغل
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

و تسلم كل من هذه الهيئات وصلا عن استلام الطعن

**المادة 31 :**

1) و بمجرد استلام هذا الطعن يبعث مدير الشغل لرئيس المحكمة نسخة من الكشوف المصدقة موضع الطعن . ويمكن لرئيس محكمة الشغل أن يطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل المعلومات الضرورية لمعالجة القضية.
2) إذا اعتبرت طرق المعارضة مماطلة أو مسيئة فإن الضريبة تحدد ب4٪ من المبالغ المستحقة بموجب حكم صادر و بمعدل 200 أوقية على الأقل عن كل جلسة .
3) لا يوقف الطعن المقدم لمحكمة الشغل استمرار سريان مفعول زيادات التأخر.
4) ولا يبطل طلب إعادة زيادة التأخير تنفيذ الكشف في ما يتعلق بالمساهمات.
5) يعد قرار محكمة الشغل إلزاميا بغض النظر عن أي طعن .

**المادة 32**: يمكن للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب أمانة محكمة الشغل في نواكشوط بعدم الاستئناف لتأكيد قوة تنفيذ الكشف.

**المادة 33:** تلغى كافة الترتيبات السابقة كما هو حال الترتيبات المتعارضة مع هذا المقرر.

**المادة 34**: يكلف مدير الشغل بتطبيق هذا المقرر الذي سينشر حسب طرق الاستعجال.